

Las fuentes del Derecho Administrativo

Concepto y clases · La jerarquía de las fuentes

✓ Normativa verificada contra BOE a 01/08/2026 — incluye la 4ª reforma constitucional (art. 69.3, mayo 2026)

1. Marco constitucional básico

Artículo	Contenido
Art. 9.1 CE	Sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la CE y al resto del ordenamiento.
Art. 9.3 CE	Garantiza: legalidad · jerarquía normativa · publicidad de las normas · irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos · seguridad jurídica · responsabilidad · interdicción de la arbitrariedad.
Art. 97 CE	El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria .
Art. 103.1 CE	Administración: objetividad; eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Art. 106 CE	Control judicial de la potestad reglamentaria y de la legalidad administrativa.
Art. 149.1.18ª	Competencia estatal: bases régimen jurídico AAPP, procedimiento administrativo común, expropiación, contratos, responsabilidad.

2. Clases de fuentes

Fuentes MATERIALES (quién crea)	Fuentes FORMALES (cómo se manifiesta)
Pueblo soberano (Parlamento), Gobierno, CCAA, Entidades Locales.	Constitución, ley, reglamento, costumbre, principios generales. El temario GACE se refiere a estas.
Fuentes DIRECTAS	Fuentes INDIRECTAS
Ley · costumbre · principios generales del Derecho.	Tratados no publicados en BOE (publicados pasan a directas, art. 96.1 CE) · jurisprudencia · doctrina científica.

ART. 1 DEL CÓDIGO CIVIL (supletorio)

1.1 Fuentes: ley, costumbre y principios generales. · **1.2** Carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. · **1.3** Costumbre: en defecto de ley, no contraria a moral/orden público, probada. · **1.4** Principios generales: en defecto de ley o costumbre. · **1.6** La jurisprudencia (doctrina reiterada del TS) **COMPLEMENTA**: no es fuente en sentido estricto.

3. Pirámide normativa

Nivel	Normas	Claves
1. CONSTITUCIÓN	CE 1978	4 reformas: 1992 · 2011 · 2024 · 2026
2. Tratados y Derecho UE	Tratados internacionales · TUE/TFUE/Carta · reglamentos, directivas, decisiones	Infraconstitucionales pero supraleales (art. 96 CE; primacía DUE)
3. Normas con rango de ley	LO · ley ordinaria · decreto-ley · decreto legislativo · leyes CCAA	Entre sí: principio de competencia
4. Reglamentos	Real Decreto > Orden Ministerial	Art. 24.2 Ley 50/1997
5. Supletorias	Costumbre · principios generales	Jurisprudencia: complementaria (art. 1.6 CC)

■ TRAMPA CLÁSICA

Las leyes autonómicas NO están debajo de los reglamentos estatales (rango de ley; principio de competencia). Las leyes orgánicas NO son jerárquicamente superiores a las ordinarias.

4. Principios ordenadores

Principio	Regla	Anclaje
Jerarquía	La norma inferior contraria a la superior es nula.	Art. 9.3 CE · art. 1.2 CC
Competencia	Entre entes/órganos con ámbitos propios; cuando opera, NO juega la jerarquía.	Bloque de constitucionalidad
Sucesión normativa	Lex posterior derogat anterior (mismo rango y competencia).	Art. 2.2 CC
Especialidad	Lex specialis derogat generali.	Doctrinal
Publicidad	Publicación oficial = requisito de eficacia.	Art. 9.3 CE · art. 131 Ley 39/2015
Vacatio legis	Entrada en vigor a los 20 días de la completa publicación en BOE, salvo disposición contraria.	Art. 2.1 CC

EXCEPCIONES A LA VACATIO DE 20 DÍAS

CE: en vigor el mismo día de su publicación (29/12/1978), igual que las reformas de 2024 y 2026 · decretos-leyes: entrada en vigor inmediata habitual · art. 23 Ley 50/1997: reglamentos con nuevas obligaciones para actividades económicas o profesionales → 2 de enero o 1 de julio siguientes.

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD (art. 28.1 LOTC)

CE + Estatutos de Autonomía + leyes orgánicas de delimitación competencial (LOFCA...) + Reglamentos parlamentarios (art. 72 CE) + tratados de DDFF como criterio interpretativo (art. 10.2 CE).

5. La Constitución como norma suprema

Dato	Contenido
Fechas	Aprobada Cortes 31/10/1978 · referéndum 6/12/1978 · BOE y entrada en vigor 29/12/1978.
Estructura	Preámbulo · Título Preliminar + 10 Títulos · 169 artículos · 4 DA · 9 DT · 1 derogatoria · 1 final.
Triple naturaleza	Norma suprema · norma de normas · norma directamente aplicable.
Garantías	Superlegalidad formal (reforma, Título X) · superlegalidad material (control TC).

Las CUATRO reformas constitucionales

Año	Artículo	Contenido	Vía
1992	Art. 13.2	Maastricht: sufragio pasivo de ciudadanos UE en elecciones municipales.	Art. 167, sin referéndum
2011	Art. 135	Estabilidad presupuestaria.	Art. 167, sin referéndum
2024	Art. 49	Personas con discapacidad (BOE 17/02/2024, BOE-A-2024-3099). Primera sancionada por Felipe VI.	Art. 167, sin referéndum
2026	Art. 69.3	Senador propio para Formentera. Congreso 26/03, Senado 22/04, sanción 19/05, BOE 20/05/2026 (BOE-A-2026-10881). Iniciativa: Parlamento de Illes Balears (art. 87.2 CE). Eficacia pospuesta a las primeras elecciones al Senado.	Art. 167, sin referéndum

■ NOVEDAD NO RECOGIDA EN TU TEMARIO

Desde el 20/05/2026 la CE tiene CUATRO reformas. Pregunta trampa esperable: «la CE se ha reformado en tres ocasiones» → FALSO. Además hay un proyecto de reforma en tramitación (blindaje de la IVE, aprobado en Consejo de Ministros el 07/04/2026): NO es reforma vigente.

6. Tratados internacionales

Tipo	Intervención de las Cortes	Base CE
Atribución de competencias derivadas de la CE	LEY ORGÁNICA	Art. 93
Políticos, militares, integridad territorial, Título I, obligaciones financieras, modificación de leyes	AUTORIZACIÓN PREVIA de las Cortes	Art. 94.1
Resto	Información inmediata a Congreso y Senado	Art. 94.2

Integración: publicación oficial en España (art. 96.1 CE). Posición: infraconstitucional pero suprallegal (art. 31 Ley 25/2014). Interpretación de DDFF conforme a tratados: art. 10.2 CE.

7. Derecho de la Unión Europea

España ingresó el **1/01/1986**. Derecho originario tras Lisboa (1/12/2009): **TUE + TFUE + Carta DDFF**. Derivado (art. 288 TFUE): **reglamento** (directamente aplicable), **directiva** (requiere transposición), **decisión** (obligatoria para destinatarios), recomendaciones y dictámenes (no vinculantes).

Principio	Contenido	Sentencia
PRIMACÍA	El DUE prevalece sobre el Derecho nacional (no sobre la CE, según el TC).	Costa c. ENEL (15/07/1964)
EFFECTO DIRECTO	Invocable por particulares si la norma es clara, precisa e incondicional.	Van Gend en Loos (05/02/1963)
RESPONSABILIDAD	Indemnización por incumplimiento estatal del DUE (3 requisitos).	Francovich (19/11/1991)

8. El reglamento

Criterio	REGLAMENTO	ACTO ADMINISTRATIVO
Naturaleza	Norma: innova el ordenamiento	Aplica el ordenamiento
Destinatarios	Generales e indeterminados	Concretos
Efectos	Permanentes	Se agotan con su cumplimiento
Invalidez	SIEMPRE nulidad de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015)	Nulidad (47.1) o anulabilidad (48)
Impugnación	Sin recurso administrativo (art. 112.3); contencioso directo o indirecto	Recursos administrativos + contencioso

LÍMITES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA

Legalidad y jerarquía (art. 9.3 CE) · reserva de ley · irretroactividad in peius · jerarquía reglamentaria (art. 24.2 Ley 50/1997: RD > OM) · **inderogabilidad singular (art. 37.1 Ley 39/2015)** · procedimiento (arts. 127-133 Ley 39/2015 y 26 Ley 50/1997: consulta pública, MAIN, audiencia, dictamen del Consejo de Estado en reglamentos ejecutivos).

PRECISIONES DE VIGENCIA (verificadas 08/2026)

STC 55/2018: apartados de los arts. 129, 130, 132 y 133 Ley 39/2015 contrarios al orden de competencias respecto de CCAA/EELL, pero plenamente aplicables a la AGE. · La Ley 50/1997 ha sido modificada, entre otras, por la LO 1/2025 (art. 26, efectos 3/04/2025).

9. Costumbre, principios generales y jurisprudencia

Fuente	Régimen	Clave
Costumbre (art. 1.3 CC)	Defecto de ley + no contraria a moral/orden público + probada. Marginal en Derecho Administrativo.	Secundum legem: admitida · praeter legem: tolerable · contra legem: PROHIBIDA
Principios generales (art. 1.4 CC)	En defecto de ley y costumbre; carácter informador.	4 funciones: normativa, interpretativa, integradora, informadora
Jurisprudencia (art. 1.6 CC)	Complementa el ordenamiento: doctrina reiterada del TS (2 sentencias).	TC: vincula con UNA sentencia (art. 5.1 LOPJ)